

0006408-09.2019.8.26.0077

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

0006408-09.2019.8.26.0077

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Jacinto Vicente

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

LEONARDO JACINTO VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de julho de 2019, às 20h40min, na Rua Vitório Moreti, nº 800, Jardim São Braz, nesta cidade e Comarca de Birigui-SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 2,62g de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 159/160.

O réu foi inicialmente citado por edital (fl. 169), sendo o processo suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 180/181).

Com a citação pessoal do acusado (fl. 209), foi oferecida resposta escrita à acusação á fl. 214.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada em comum, sendo decretada a revelia do réu (fls. 249/250).

O representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela procedência total da acusação, nos termos da denúncia ofertada, bem como o reconhecimento da reincidência e consequente determinação de pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 10 (dez) meses.

A defesa apresentou suas alegações finais em memoriais, pugnando pela nulidade da decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como pela nulidade dos elementos de prova decorrentes. Subsidiariamente, no caso de eventual condenação, requereu a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Pugnou, ainda, pela viabilidade de acordo de não persecução penal (fls. 251/253).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, anoto que a preliminar arguida pela Defesa não prospera, eis que inexistem nos autos decisão determinando a realização de busca e apreensão domiciliar.

A suposta decisão referente ao Processo nº 1500359-67.2022.8.26.0077 (em trâmite pela 1ª Vara Criminal) sequer integra os autos e, ao que parece, não guarda qualquer relação com o fato ora apurado.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é improcedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Em que pese à juntada do auto de exibição e apreensão e dos depoimentos colhidos nos autos, observo que a materialidade do crime imputado ao réu não restou demonstrada.

Isso porque não há nos autos laudo de constatação da substância apreendida com o acusado, seja ele definitivo ou mesmo prévio.

Ressalte-se que referida juntada se faz imprescindível para configurar a materialidade do delito previsto no art. 28 da Lei de drogas. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A conduta de possuir de drogas para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demanda a elaboração do laudo de constatação preliminar da natureza e da quantidade da droga apreendida para que se proceda à lavratura do auto de prisão em flagrante. 2. Na espécie, apurada a falta de natureza grave consistente na prática do delito de posse de drogas para consumo próprio, é necessária a elaboração do laudo de constatação, de maneira a fornecer indícios de materialidade da prática delitiva, mesmo que dispensável o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. 3. O acórdão originário dirimiu, clara e fundamentadamente, a controvérsia, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1560795/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017”.

E ainda: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP,

Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, como na hipótese. 3. Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexistiu o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição do paciente e demais corréus". Assim, diante da inexistência do laudo pericial comprovando a materialidade delitiva, de rigor a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER LEONARDO JACINTO VICENTE, qualificado nos autos, da prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Birigui, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA